



INTRODUCTION

Le patrimoine regroupe l'ensemble des éléments ayant une valeur pécuniaire appartenant à une personne.



Comment le patrimoine est-il constitué et quelles sont les caractéristiques des droits qui le composent ?

I. LA NOTION DE PATRIMOINE

UN ATTRIBUT DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE



- Toute personne physique ou morale possède un patrimoine
- Même sans bien ou en étant endettée
- Universalité juridique : ensemble cohérent de droits et d'obligations
- Le patrimoine garantit les créanciers

ACTIF – PASSIF = VALEUR DU PATRIMOINE



II. LA COMPOSITION DU PATRIMOINE

LES BIENS

CORPORELS

existence matérielle



exemples : véhicule, ordinateur, logement

INCORPORELS

sans existence matérielle



exemples : clientèle, parts sociales

MEUBLES

peuvent être déplacés



exemples : téléphone, mobilier

IMMEUBLES

fixés au sol



exemples : terrain, maison, appartement

LES DROITS

DROITS RÉELS

portent directement sur une chose



ex. droit de propriété

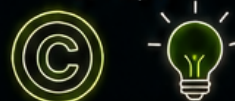
DROITS PERSONNELS / DE CRÉANCE

le créancier exige du débiteur l'exécution d'une obligation



DROITS INTELLECTUELS

portent sur une création de l'esprit



HORS DU PATRIMOINE : LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX

Vie privée • image • honneur • droit de vote
Sans valeur pécuniaire : ni vendus, ni évalués en argent

III. LES CARACTÉRISTIQUES DES DROITS PATRIMONIAUX

TRANSMISSIBLES



transmis, notamment par succession

CESSIBLES



vendus ou donnés

SAISSISSABLES



saisis pour rembourser les créanciers

PRESCRIPTIBLES



leur exercice peut être perdu après un délai légal

EXCEPTION : le droit de propriété d'un bien corporel ne disparaît pas par le simple non-usage.

EN SYNTHÈSE

PERSONNE



PATRIMOINE



ensemble de droits et d'obligations

ACTIF / PASSIF



actif – passif = valeur du patrimoine

GARANTIE DES DETTES



le patrimoine garantit les créanciers